

[별표 2] 시판품조사의 세부 사항(제10조제2항 관련)

1. 조사내용

가. 조사원이 운송·저장·판매되는 인증품을 조사하거나 관계 장부 및 서류를 열람하고자 할 때에는 당해 인증품의 이해관계인 또는 그 대리인(이하 "소유자"라 한다)을 입회하도록 하여야 한다.

나. 이해관계인 또는 그 대리인이 입회 요구에도 불구하고 응하지 아니한 때에는 조사원 2인 이상의 입회하에 그 사실을 확인하고 시판품조사를 실시할 수 있다.

다. 조사원은 다음 사항을 조사한다.

○ 인증품 표시의 위반 여부

- 과대광고 또는 거짓으로 표시하는 행위
- 인증표지, 인증기관, 인증번호 등을 누락하거나 기준과 다르게 표시하는 행위
- 과대광고 또는 인증을 받은 내용과 다르게 광고·표시하는 행위

○ 비인증품의 인증표시 등 금지행위

- 인증을 받지 아니한 제품에 인증의 표시 또는 이와 유사한 표시를 하는 행위
- 인증을 받은 제품에 인증을 받지 아니한 제품을 혼합하여 판매하거나 혼합하여 판매할 목적으로 보관·운반 또는 진열하는 행위
- 인증을 받은 내용과 다르게 표시를 한 제품임을 알고 있으면서 해당 제품을 판매하거나 판매할 목적으로 보관·운반 또는 진열하는 행위
- 인증을 받지 아니한 제품임을 알고 있으면서 인증 또는 이와 유사한 표시를 한 제품을 판매하거나 판매할 목적으로 보관·운반 또는 진열하는 행위
- 인증을 받지 아니한 제품을 인증을 받은 제품으로 광고하는 행위

라. 인증품의 성분분석을 위한 시료의 수거와 관련한 사항은 [별표 3]을 따른다.

2. 표시사항 위반품에 대한 조치

가. 조사원이 조사과정에서 위반사실을 발견한 때에는 사진촬영 등 증거보전을 명확히 할 수 있는 조치를 취하고, 업주로부터 해당 위반행위에 대해 [별지 제3호서

식]의 확인서를 징구한다.

나. 소유자 및 이해관계인이 확인서에 서명을 거부하거나 기피할 경우에는 조사원 2명 이상 연명으로 날인하여 그 사실을 확인할 수 있으며, 소유자 및 이해관계인의 확인서는 자필 서명을 받도록 하고 부득이 조사원이 대필하는 경우에는 그 사유를 상세히 명기한다.

다. 확인서 징구 시 조사원은 해당 제품의 생산업체명(공장명), 주소, 전화번호, 품목 유형, 제품명, 용량, 용기 종류, 위반품 보관·진열수량, 생산일자, 유통기한, 위반내용 및 기타 조치를 위하여 필요한 사항을 추가적으로 조사한다.